

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

5199/25/פ

הצעת חוק ההתנתקות והפיצויים לנפגעים (תיקון – נוכחות וחופש תנועה לישראלים בחבל עזה),
התשפ"ה–2024

תיקון סעיף 3 1. בחוק ההתנתקות והפיצויים לנפגעים, התשס"ה–2005¹, בסעיף 3 –

(1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "וכן על חבל עזה";

(2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "ולא יחולו על חבל עזה בכל הנוגע לזכויות
האמורות באותו סעיף שהתגבשו מיום פרסום חוק ההתנתקות והפיצויים
לנפגעים (תיקון – נוכחות וחופש תנועה לישראלים בחבל עזה), התשפ"ה–
2024, או לאחריו".

דבריו הסבר

בקיץ התשס"ה החליטה ממשלת ישראל לגרש מחבל עזה ומצפון השומרון את כל תושביהם היהודים
ולסגת מהאזור. כחלק מהחלטה זו חוקק בכנסת חוק ליישום ההתנתקות, שהגדיר, בין היתר, איסור
כניסה לישראלים לאזורים אלו. איסור הכניסה מזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. כך,
למשל, במהלך השואה, הוגדרו אזורים כ"נקיים מיהודים" ("Judenrein"). חוקים אלה הוקעו על ידי העם
היהודי כחוקים אנטישמיים דרקוניים.

בכ"ב בתשרי התשפ"ד ניסה האויב העזתי להשלים את מלאכתם של גדולי המרצחים והאנטישמים.
הוא טבח ללא רחם בתינוקות, נשים וקשישים שהיו ללא מגן, עינה, אנס ושבה מאות אזרחים, וניסה
לממש את ייעודו להשמדת ישראל, כפי שהוא הגדיר אותה באמנתו, אמנת החמאס. כלומר, התברר שוב
שהוויתור לאנטישמיות הביא דווקא למימוש היותר זדוני שלה, לא רק גירוש היהודים, אלא גם טבח
שלהם.

המלחמה עם האסלאם הפונדמנטליסטי בעזה, חייבת להסתיים באיבוד השליטה שלו על האדמה. זהו
המחיר הכי כואב מבחינתנו וזו חייבת להיות התוצאה. לכן, אחד הצעדים הראשונים שהכנסת צריכה
לעשות כיום, הוא למחוק את הכתם הנוראי של "אזור האסור לכניסת יהודים" מספר החוקים הישראלי,

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 142.

לגבי רצועת עזה, כפי שעשתה לגבי צפון השומרון. ולאפשר חופש נוכחות ותנועה מלא ברצועת עזה, כמו בכל שטחי ארץ ישראל.

הצעת החוק מבקשת אפוא לקבוע כי הסעיפים האוסרים על כניסת ישראלים לא יחולו על רצועת עזה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עמית הלוי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4085/25) ועל ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך (פ/4908/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בכסלו התשפ"ה (16.12.2024)